

1500626-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (RG: 47661937/SP), LUCIANO PEDROSO DE BRITO (RG: 28234967/SP) e SANDOVAL BRANDÃO RIBEIRO (RG: 42821862/SP) foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500626-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500626-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (RG: 47661937/SP), LUCIANO PEDROSO DE BRITO (RG: 28234967/SP) e SANDOVAL BRANDÃO RIBEIRO (RG: 42821862/SP) foram denunciados como

incursos no artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 11h28min, na esquina da Rua Gusmões com a Av. Rio Branco, República, nesta cidade e comarca da capital, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, teriam subtraído mediante grave ameaça exercida contra a vítima Erick Lucas dos Prazeres, 01 aparelho celular da marca "Motorola", avaliado em R\$1.500,00, bem como a quantia de R\$102,00.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 04) e a prisão dos três foi convertida em preventiva, na Audiência de Custódia (fls. 127/131).

A denúncia foi recebida (fls. 161) e os réus, citados (fls. 179 e 182 e 184).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 189/190) e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 191).

Durante a primeira audiência de instrução foi ouvida a vítima.

Durante a audiência em continuação foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia; ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com a fixação da pena base acima do mínimo legal, com incremento da pena, na fase intermediária, em razão da reincidência, sem reconhecer a atenuante da confissão, e a fixação do regime fechado, sem substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, compensando-a com a agravante da reincidência; o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal); e a concessão do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 05/09); auto de avaliação (fls. 20); auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 21); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Erick Lucas dos Prazeres, em sede policial, declarou que é motorista por aplicativo e estava em serviço em seu veículo GM Onix, quando parou em virtude do tráfego atrás de um caminhão e foi surpreendido por três desconhecidos, sendo que inicialmente um deles se aproximou da janela do motorista e anunciou um sequestro, inclusive fazendo gesto com uma das mãos de que estaria armado. Relatou que rapidamente os três indivíduos entraram no veículo, um deles ocupando o banco do passageiro dianteiro e determinaram que o declarante colocasse o veículo em movimento. Disse que durante o trajeto os roubadores subtraíram os seus pertences e mediante graves ameaças exigiam a senha do telefone celular e afirmaram que pretendiam seguir para bancos para fazerem saques e usarem o celular da vítima para fazerem transferências via PIX. Informou que transitava normalmente pela via pública até se aproximar de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana e passou a sinalizar com o pisca alerta e os faróis, mas não sabe se tal sinalização foi percebida ou interpretada como pedido de socorro, no entanto, em dado momento o declarante manobrou o seu veículo contra a viatura e logo em seguida a viatura parou e os dois roubadores que ocupavam o banco traseiro desembarcaram e saíram correndo. Relatou que naquele momento, o declarante segurou o roubo que estava no banco dianteiro até a chegada dos guardas civis e se recorda que guardas retornaram depois de alguns minutos trazendo os dois autores que tentaram fugir a pé, bem como o seu telefone celular e os cento e dois reais em dinheiro que estavam na sua carteira. Disse que na delegacia visualizou os três suspeitos em uma sala específica e reconheceu o número 3 (Anderson Pereira da Silva), como o indivíduo que lhe abordou na janela do carro e que além de fazer menção de que estaria armado, também proferiu ameaças de morte para exigir dinheiro e que não tem dúvida em reconhecer o número 1 (Luciano Pedroso de Brito), como sendo o indivíduo que procurou e encontrou a sua carteira no interior do veículo e ficou ao seu lado no banco da frente de passageiro. Por fim, disse que reconhece o número 2 (Sandoval Brandão Ribeiro), como o indivíduo que ficou no banco traseiro e vasculhou os seus bolsos procurando dinheiro ou qualquer outro objeto de valor. Relatou que o seu telefone celular foi recuperado sem nenhum dano aparente e já consultou o seu extrato bancário e felizmente os roubadores não conseguiram fazer nenhuma

movimentação na sua conta.

Em juízo, a vítima reconheceu os réus e narrou que estava trabalhando pelo aplicativo 99, foi solicitada uma corrida, estava se dirigindo até o local, e quando o semáforo fechou, parou o seu carro atrás de um caminhão, momento em que veio uma pessoa que o abordou pelo lado esquerdo, anunciando o sequestro, e uma segunda pessoa entrou pela porta do passageiro, pois o vidro estava meio aberto, por onde ele colocou o braço e abriu a porta, enquanto um terceiro indivíduo tentou tirá-lo para se sentar no banco do motorista, porém os carros que estavam atrás começaram a buzinar, então um deles pediu para que o outro entrasse no banco de trás, o que de fato ele fez e falou para "o piloto" seguir. Relatou que seguiu e na outra travessa apareceu a viatura, mas como estava meio distante, não deu para dar qualquer sinal, então um dos indivíduos ordenou que a vítima fechasse o vidro e não tentasse nada, se não seria pior para ela. Disse que prosseguiu o carro, virou na travessa da General Osório com a Rio Branco e a viatura estava na sua frente, para quem deu farol alto, pisca alerta, mas a viatura fez o contorno e voltou. Informou que até então os indivíduos já tinham pegado celular, dinheiro, pois o indivíduo que estava sentado no banco de trás ficou colocando a mão no bolso dela pra ver se tinha dinheiro, e outro pegou o seu celular e pediu a senha para entrar no banco, dizendo que ia passar no banco com ele, pois queria os PIX e sacar dinheiro na agência, então manobrou o carro e viu a viatura parada na rua, momento em que, no desespero, jogou o carro contra a viatura e os dois que estavam atrás se evadiram do carro, enquanto ele entrou em luta corporal com o outro que estava no banco da frente. Asseverou que os policiais saíram correndo atrás dos que se evadiram, e conseguiram prendê-lo, enquanto a policial feminina abordou aquele que estava no banco de frente e com quem a vítima estava em luta corporal. Afirmou que conseguiu recuperar o seu celular e a quantia em dinheiro, de R\$ 102,00 só não conseguiu recuperar o boné, não sabendo dizer se um dos indivíduos jogou fora, mas graças a Deus só foram bens, pois no momento o que mais importava era sua vida. Informou que a pessoa que primeiro o abordou foi o número 3 do CDP Belém 1 (corrêu ANDERSON), que estava a todo momento com a mão na cintura, simulando que estava armado, e na hora a vítima não reagiu, pois a qualquer momento ele poderia dar um tiro. Disse que ele sentou no banco de trás. Contou que enquanto o primeiro anunciava o assalto, o de número 1 do CDP de Franco da Rocha (corrêu LUCIANO) colocou a mão pelo vidro e destravou a porta do passageiro, e o de número 1 do CDP Belém 1 (corrêu SANDOVAL) foi o último a entrar no carro. Contou que o número 3 do CDP Belém 1 (corrêu ANDERSON) tirou o celular do painel e ficou pedindo a senha e a digital para ele poder mexer, enquanto o de número 1 do CDP Belém 1 (corrêu SANDOVAL) estava no banco de trás e ficou colocando a mão no seu bolso procurando dinheiro. Confirmou que eles pegaram o celular, que estava acoplado no painel, o dinheiro, no valor de R\$ 102,00, e um boné. Aduziu que o seu carro tem insulfilm de fábrica, mas, mesmo assim, quem está de fora consegue ver, e o número 3 do CDP Belém 1 (corrêu ANDERSON) ordenou que ele fechasse o vidro. Explicou que ele colocou a digital no celular e o número 3 do CDP Belém 1 (corrêu ANDERSON) ficou mexendo no aplicativo dos bancos, mas todos os bancos do celular precisam de senha, que é a digital, então este réu não estava conseguindo entrar e disse que ia ao banco para fazer saque e para fazer PIX. Esclareceu que também colocou a digital para abrir o aplicativo do banco e o réu chegou a entrar, mas não estava conseguindo fazer a transferência, pois não deu tempo de ele fazer, já que nesse meio tempo a vítima jogou o carro contra a viatura da Guarda Metropolitana. Narrou que depois que jogou o carro contra a viatura, o corrêu ANDERSON e o número 1 do CDP Belém 1 (corrêu SANDOVAL) se evadiram, enquanto o corrêu LUCIANO permaneceu no veículo. Aduziu que este também tentou se evadir, abrindo a porta do carro, mas a vítima o puxou pela camiseta e entrou em luta corporal para segurá-lo e para que ele não fugisse, momento em que a polícia feminina o deteve. Relatou que cada um dos que fugiram correram um lado diferente, mas foram capturados. Informou que, salvo engano, quando foram capturados, o seu celular estava com o corrêu ANDERSON, mas não sabe com quem ficou o dinheiro, pois o dinheiro foi achado dentro da pochete. Falou que não chegou a ter prejuízo por meio de PIX. Asseverou que tudo aconteceu entre 5 a 6 minutos. Repetiu que a terceira pessoa, o número 1 do CDP

Belém 1 (corrêu SANDOVAL), ficou vasculhando os seus bolsos para saber se tinha dinheiro e que o celular foi pego pelo corrêu ANDERSON, enquanto o corrêu LUCIANO ficou calmo a todo momento dentro do carro, só falava que queria o dinheiro e o celular, mas não pegou nenhum bem nem mexeu no bolso da vítima. Repetiu que tudo ocorreu por uns 6 minutos. Falou que tudo foi muito rápido, praticamente de uma travessa para a outra, quando foram abordados. Respondeu que nunca tinha visto os réus e que nunca fez uso de entorpecentes.

A testemunha policial Marcelo Ribeiro Dias, em sede policial, declarou que em serviço se encontrava com o colega, ora testemunha, em uma viatura caracterizada pela região dos fatos, quando o motorista de um veículo GM Onix, cor prata, sinalizou com o pisca alerta indicando algo errado. Disse que logo em seguida, o veículo se aproximou e fez uma manobra brusca atrás da viatura e naquele momento o depoente desembarcou da viatura e percebeu que dois indivíduos que estavam no banco traseiro do Onix também desembarcaram e correram a pé para rumos opostos. Relatou que perseguiu e conseguiu deter um deles, posteriormente identificado como Sandoval Brandão Ribeiro, enquanto os seus parceiros conseguiram deter o outro roubador de correu, identificado como Anderson Pereira da Silva, com quem encontraram o dinheiro e celular da vítima, enquanto que o terceiro que estava imobilizado pela vítima no interior do veículo. Informou que estava ciente de que um dos roubadores fez menção de portar uma arma de fogo e diligenciou nas imediações do local da detenção, mas não encontrou nenhum tipo de arma de fogo ou simulacro de arma. Em juízo, o policial Marcelo narrou que o ocorrido se deu como narrado no B.O., naquele no local e horário, que foi abordado pela vítima, que jogou o carro sobre a viatura, e então os 3 empreenderam fuga, mas um deles foi capturado pela própria vítima e por uma auxiliar, enquanto os outros dois foram detidos por ele e o colega. Aduziu que ele deteve, se não se engana, o corrêu SANDOVAL, que é mudo, então não conseguiu conversar. Disse que foi muito rápido e a vítima, que estava muito abalada, contou que era motorista de aplicativo e estava no Largo do Arouche quando foi abordado pelos indivíduos que, aparentemente, estava armado. Falou que os réus desceram do carro e empreenderam fuga. Respondeu que com aquele que ele deteve não havia nada, mas depois o motorista disse que esse indivíduo estava no banco de trás fazendo revista no seu bolso. Asseverou que o celular e o dinheiro, pelo que lhe foi passado, estavam com o corrêu ANDERSON. Respondeu que a vítima estava em estado de choque e que não tem condição de informar se ela estava sob efeito de entorpecente, que não percebeu. Falou que SANDOVAL também não aparentava estar embriagado. Disse que os outros dois réus ficaram em silêncio dizendo que só se manifestariam na delegacia. Aduziu que não sabe identificar quem ficou dentro do veículo e que presenciou os outros dois empreenderam fuga. Falou que o corrêu SANDOVAL, pelo que percebeu, estava sentado no lado esquerdo do banco traseiro. A testemunha policial Elisson de Assis, em sede policial, declarou que é guarda civil e hoje estava em serviço com o colega, ora condutor, motivo pelo qual ratifica na íntegra a versão dele. Esclareceu que perseguiu e deteve o roubador identificado como Anderson Pereira da Silva, e encontrou na posse dele certa quantia em dinheiro e o telefone celular reconhecido pela vítima. Disse que participou das buscas para tentar encontrar eventual arma de fogo ou simulacro de arma, mas não logrou êxito em localizar nenhum objeto.

Em juízo, o policial Elisson narrou que estavam pela região central, na região dos fatos, quando apareceu um carro dando sinal de farol e parou repentinamente atrás da viatura, momento em que as portas daquele carro se abriram e 2 indivíduos correram. Contou que foi atrás de um deles, que aparentemente jogou algo num estacionamento, e conseguiu capturá-lo após três quarteirões. Informou que com ele havia um celular e uma quantia dinheiro. Relatou que voltou ao local e a vítima reconheceu a quantia que fora subtraído e também o celular. Asseverou que conversou com o réu, que admitiu que tinha subtraído e, quando viu a viatura, saindo correndo, e o carro estava em movimento ainda. Esclareceu que só conversou com ele, e depois com a vítima, que reconheceu o réu e até disse ele que estava armado. Aduziu que um motoqueiro passou e disse que o réu tinha jogado alguma coisa, até falaram que era uma arma, mas não pode afirmar, já que não conseguiram apreender referido objeto, mesmo fazendo uma varredura, mas tem um fluxo grande de pessoas.

Explicou que prendeu o corréu ANDERSON e que um deles foi preso dentro do carro, não tem certeza, mas acha que é o segundo que deu boa tarde (corréu LUCIANO), pois aquele que tem problema com a fala também empreendeu fuga. Aduziu que não sabe se os outros tinham alguma coisa da vítima, só sabe do ANDERSON, que foi quem ele deteve. Repetiu que aquele que não fala correu e o outro foi detido pela própria vítima. Perguntado se percebeu algum comportamento estranho da vítima, respondeu que não, que ela foi até corajosa, mas depois ficou bem abatida.

O acusado ANDERSON PEREIRA DA SILVA, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, admitiu a autoria do delito, mas nega que tenha ameaçado a vítima. Disse que ocupou o banco traseiro do veículo e se conseguisse ficar com os objetos subtraídos da vítima iria vender o telefone celular para alguém e comprar algum alimento com a sua parte. Relatou que não fez nenhuma transação bancária com o telefone celular da vítima e que está evadido do sistema prisional e possui antecedentes criminais, principalmente por roubos e furtos.

Em juízo, o corréu ANDERSON disse que está arrependido e confessou que pegou o celular da vítima sem ela ver, quando os parceiros de B.O. estavam conversando e a vítima estava sendo distraída, e nem percebeu quando também sumiu o dinheiro, que estava bem perto do câmbio, mas depois, quando ela deu por falta do dinheiro e do celular e parou perto da viatura, ele abriu a porta e correu. Admitiu que foi pego com o celular mesmo e que pegou o valor e o celular. Explicou que estavam parados numa praça, bebendo, usando droga, e a vítima chegou com o carro, o chamou, e ela usava droga também, e ele também tinha cocaína no bolso. Disse que chamou os comparsas para irem junto também com a vítima e entraram dentro do carro, mas em nenhum momento anunciou assalto, nem simulou que estava armado. Falou que a própria vítima o chamou para usar droga e ficaram rodeando no centro. Contou que a vítima estava conversando com o LUCIANO no banco da frente, daí pegou o celular da vítima, que não percebeu, e também tinha um dinheiro na frente da carteira, que ele pegou, e foi quando a vítima deu conta do celular, e ficou perguntando do aparelho, então ele colocou o objeto na cintura e, quando a vítima viu a viatura, jogou o carro contra. Alegou que a vítima já tinha dado uns tiros dentro do carro. Repetiu que a vítima os convidou para usar droga, mas eles já estavam bebendo, já estavam na loucura. Falou que estavam bebendo, e ele tinha um pino que não estava inteiro, ou seja, tinha quase um pino, só foi isso de droga que entrou no carro, enquanto a bebida foi deixada na praça, só isso de droga que todos usariam. Asseverou que iriam comprar mais, mas não chegaram a comprar. Todo mundo tinha dado um tiro, ou seja, já tinha cheirado, e tinha acabado a droga.

O acusado LUCIANO PEDROSO DE BRITO, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, declarou que saiu da penitenciária de Valparaíso, interior do estado, para gozo da saída temporária de natal, mas perdeu o ônibus para retornar para a penitenciária e resolveu permanecer em São Paulo. Relatou que está há sete dias sem comer e só fumando pedras de crack e não conhece os outros dois rapazes que foram detidos junto com o interrogado e diz que foi convencido por um deles a conseguir algum dinheiro de forma mais fácil. Contou que entrou em um veículo e sentou do lado do motorista, enquanto que os outros dois ocuparam o banco traseiro. Relatou que durante o trajeto pegou a carteira do motorista, mas não retirou o dinheiro, sendo este retirado por um dos dois rapazes. Disse que não ameaçou o motorista e até tentou convencer os dois rapazes a desistirem do roubo e em dado momento o motorista parou o carro próximo a uma viatura e impediu que o interrogado desembarcasse do veículo até a chegada do guarda civil. Afirmou que possui antecedentes por roubo e está há vinte e três anos preso e não deseja comunicar nenhum familiar sobre a sua prisão nesta data.

Em juízo, o corréu LUCIANO narrou que estava bebendo e usando droga com os outros dois, quando o Erik, que está os acusando, parou no farol e os chamou para entrarem no carro para beber e usar droga. Falou que o motorista também usou droga. Alegou que não roubou nada, que não estava armado e não ameaçou ninguém, e acredita que os outros dois também não estavam armados. Disse que não mexeu em nada, mas a vítima estava em estado de loucura, que viu a viatura e jogou o carro em cima. Falou que estavam bêbados e loucos, inclusive a vítima, e quando a vítima jogou o carro em cima da viatura, ficou paralisado e ela se agarrou ao seu pescoço, e nem viu que os

outros dois tinham corrido, nem que tinham pegado telefone e dinheiro. Contou que, quando a vítima percebeu o roubo, os outros dois já tinham corrido, depois de jogar o carro na viatura. Aduziu que foi preso pela policial feminina e admitiu para ela que estava foragido e não teve condição de voltar para a colônia. Asseverou que umas 3 horas antes, aquela mesma pessoa já tinha estado com eles, usando droga e bebendo, mas saiu dizendo que ia resolver uma situação com sua mulher. Disse que aquele lugar é um ponto de homossexual, e quando a vítima encostou neles umas 4 horas antes, até comentou com o ANDERSON e o SANDOVAL que achava que a vítima fosse homossexual, já que estava bem vestido e não teriam chamado eles para beber. Contou que depois, na parte da manhã, apareceu já de carro e pediu para eles entrarem e para usarem droga e para beber. Falou que sabe que sala palavra não tem muita credibilidade, já que é um foragido da colônia, pelos seus antecedentes, ao contrário da pessoa que está os acusando, que é alguém que tem estudo, que trabalha, pessoa honesta, tem família. Disse que entrou de gaiato no carro, e se roubaram, não foi ele, e a própria vítima disse que ele não fez nada, que só ficou no banco da frente, porém a própria vítima não confessa o que ela fez também. Explicou que, na primeira vez, 3 ou 4 horas antes de aparecer de carro, a vítima estava a pé. Relatou que os pegou na Praça do Largo do Arouche e os levou para a Rio Branco, de frente do 3º DP, que usou drogas e depois jogou o carro contra a viatura. Falou que ela parou em 3 faróis. Alegou que a polícia não percebeu que o motorista estava loucão, não revistou a vítima, que estava com cocaína no bolso. Falou que foi a vítima quem trouxe a cocaína, e que os réus estavam só bebendo quando a vítima os chamou.

O acusado SANDOVAL BRANDÃO RIBEIRO, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, através de intérprete, declarou que estava sob efeito de álcool e apenas acompanhou dois conhecidos, não sabendo naquele instante que iriam cometer um roubo. Disse que os outros dois indivíduos, Anderson e Luciano, tiveram a ideia de cometer o crime, tendo apenas lhe chamado e mandado entrar no carro. Informou que conhece os dois outros indiciados, Luciano e Anderson, há três ou quatro anos, não tendo parentesco com qualquer deles. Disse que ninguém estava armado, apenas Anderson fez menção e simulou estar armado. Afirmou que seria a primeira vez que adota tal conduta com os indivíduos. Relatou que já foi preso por roubo de um telefone celular, ficando seis meses preso. Por fim, disse que não tem residência fixa e não trabalha, fazendo "bicos" como vendedor ambulante.

Em juízo, o corréu SANDOVAL disse que não tem culpa, que estava bêbado, estavam os três, mas que não ameaçou, que estava com fome, que os outros estavam com vontade de roubar e que ele só estava junto e não sabia o que estava acontecendo por causa da deficiência, que nunca roubou e é injusto ele ser acusado. Explicou que foi junto com os colegas, e como estava bêbado e drogado, não sabia o que estava acontecendo, e os outros dois aproveitaram que ele é surdo, e ele nunca roubou celular, nem dinheiro, e nunca fez nada disso. Disse que estava com fome e por isso foi junto para conseguir dinheiro para comer. Alegou que não teve culpa, pois os outros dois o induziram, se aproveitando de sua deficiência. Contou que nunca tinha visto os outros dois réus, e que eles aproveitaram que ele estava bebendo, e o chamou para beber. Disse que os outros dois o chamou para ir junto num lugar para comer e que os outros dois roubaram a vítima, mas não tinham o chamado para roubar, apenas para comer. Relatou que LUCIANO e ANDERSON o chamaram para passear e que não viu ameaça, achava que era brincadeira pois estavam bêbados, mas depois entraram no carro e começaram a brigar com o motorista, e ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e que não tem culpa. Asseverou que os outros dois ficaram ameaçando o motorista e ele não entendia, pois não escutava, achava que era brincadeira, mas depois a vítima bateu no carro da polícia. Disse que não falou nada e não roubou nada. Contou que LUCIANO pediu para o motorista parar, e ele não parou, depois o ameaçou pedindo celular e dinheiro. Alegou que não fez nada, e só viu os dois ameaçando e roubando o motorista. Admitiu que, antes da ação dentro do carro, ele usou droga e bebeu com os outros dois, daí entraram no carro e depois houve toda confusão, abriu a porta e correu. Respondeu que não viu ninguém usando droga dentro do veículo, só antes. Afirmou que ninguém usou droga dentro. Confirmou novamente que, dentro do carro, não viu ninguém usando droga, só viu LUCIANO

ameaçando o motorista, pedindo dinheiro e celular.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, a condenação dos réus é de rigor, pois a conduta criminoso imputada a eles restou cabalmente comprovada, conforme se passará a expor.

Conforme relato da vítima, enquanto aguardava em seu veículo, foi surpreendido por três sujeitos, ora acusados, que anunciaram um sequestro e os três adentraram o veículo, com um deles, o corréu ANDERSON, simulando estar armado. Rendida, a vítima foi obrigada a se locomover por ordem dos criminosos, que, durante o trajeto, subtraíram os seus pertences e, mediante graves ameaças, exigiam a senha do telefone celular e afirmavam que pretendiam seguir para bancos para fazer saques e usar o celular da vítima para fazer transferências via PIX. Certo tempo depois, a vítima se aproximou de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana tentando dar sinais com os faróis indicando o roubo, contudo decidiu por manobrar o veículo contra a viatura fazendo ela parar. Com isso, dois roubadores saíram do veículo e tentaram fugir a pé, enquanto a vítima conseguiu segurar o terceiro no interior do carro.

Os agentes públicos conseguiram perseguir e deter os dois criminosos e, após, levaram todos os envolvidos à delegacia, onde a vítima reconheceu os três sujeitos com 100% de certeza como sendo os autores do roubo sofrido, assim como fez em juízo, inclusive detalhando qual a conduta de cada acusado durante o roubo. Em que pese as negativas parciais dos acusados, suas narrativas não merecem acolhimento, porquanto elas restaram isoladas nos autos, sobretudo quando confrontadas com as demais provas colhidas durante a instrução processual – todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para além das contradições entre cada uma delas.

Como é cediço, as palavras do ofendido não deve ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações.

Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados se narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em:04/12/2008).

Ou seja, a vítima deixou evidenciado qual foi a conduta de cada réu, não excluindo nenhum deles. O réu Sandoval registrou que os outros dois réus ameaçaram a vítima para obter bens e não faz qualquer menção de que a vítima estivera com eles antes dos fatos. Porém, a vítima também apontou qual foi a conduta de Sandoval, de modo que ele também participara do roubo, apesar de sua negativa. A versão trazida por Luciano e Anderson no sentido de que a vítima estivera com eles antes dos fatos não se coaduna com a prova dos autos, até porque isso foi negado por Sandoval e também por este foi posto que em momento algum houve uso de drogas com a vítima antes de se ingressar no veículo ou mesmo dentro deste.

O concurso de pessoas também resta claramente comprovado, uma vez que o depoimento da vítima e das autoridades são uníssomos em reconhecerem que os três acusados atuavam em conluio para a prática criminoso.

Dessa forma, tendo em vista que a autoria delitiva do roubo está certa e reconhecida a majorante denunciada, de rigor a condenação nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao corréu ANDERSON.

Fixo a pena base do crime de roubo no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento. Verifica-se que o réu possui várias condenações antigas. Reconheço quatro delas para fins de reincidência, haja vista que, ou estão em cumprimento ou ainda não decorreu o período depurador de 5 anos, e serão consideradas na próxima fase da dosimetria. Em relação a duas das condenações, ainda que decorrido o prazo quinquenal, deixo de

reconhecê-las para fins de agravamento da pena, haja vista o grande lapso de tempo decorrido desde a extinção das referidas penas (09/12/2011 e 09/01/2012, respectivamente) e o delito tratado neste processo, aplicando-se, pois, a teoria do direito ao esquecimento ou o princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço sua reincidência específica do acusado, conforme dito acima, e agravo sua pena em 1/6, porém compenso-a com a atenuante da confissão, ainda que parcial. Registre-se que, para fins de agravamento, o reconhecimento incidu sobre o fenômeno da reincidência, e não sobre cada um dos fatos que geraram a reincidência.

Na terceira fase, tendo em vista que se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aumento a pena do réu em 1/3. Não há causas de diminuição.

Assim, chega-se à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso. Fixo inicialmente o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e a reincidência.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos pelo fato de que o crime foi cometido com emprego violência e grave ameaça, assim como pelo tempo da pena fixada e em razão de o réu ser reincidente específico.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao réu LUCIANO.

Fixo a pena base do crime de roubo no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento. Verifica-se que o réu possui várias condenações antigas. Reconheço cinco delas para fins de reincidência, haja vista que, ou estão em cumprimento ou ainda não decorreu o período depurador de 5 anos, e serão consideradas na próxima fase da dosimetria. Em relação a três das condenações, ainda que decorrido o prazo quinquenal, deixo de reconhecê-las para fins de agravamento da pena, haja vista o grande lapso de tempo decorrido desde a extinção das referidas penas (04/12/2002 e 10/10/2006) e o delito tratado neste processo, aplicando-se, pois, a teoria do direito ao esquecimento ou o princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço sua reincidência específica do acusado, conforme dito acima, e agravo sua pena em 1/6. Não há atenuantes. Registre-se que, para fins de agravamento, o reconhecimento incidu sobre o fenômeno da reincidência, e não sobre cada um dos fatos que geraram a reincidência.

Na terceira fase, tendo em vista que se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aumento a pena do réu em 1/3. Não há causas de diminuição.

Assim, chega-se à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso.

Fixo inicialmente o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e a reincidência.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos pelo fato de que o crime foi cometido com emprego violência e grave ameaça, assim como pelo tempo da pena fixada e em razão de o réu ser reincidente específico.

Passa-se à aplicação da pena em relação ao réu SANDOVAL.

Fixo a pena base do crime de roubo no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica do acusado, e agravo sua pena em 1/6. Registre-se que, para fins de agravamento, o reconhecimento incidu sobre o fenômeno da reincidência, e não sobre cada um dos fatos que geraram a reincidência. Não há atenuantes.

Na terceira fase, tendo em vista que se tratou de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aumento a pena do réu em 1/3. Não há causas de diminuição.

Assim, chega-se à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso.

Fixo inicialmente o regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada e a reincidência.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos pelo fato de que o crime foi cometido com emprego violência e grave ameaça, assim como pelo tempo da pena fixada e em razão de o réu ser reincidente específico.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR os réus:

(A) ANDERSON PEREIRA DA SILVA (RG: 47661937/SP) como incurso no artigo 157, §2º,

inciso II, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

(B) LUCIANO PEDROSO DE BRITO (RG: 28234967/SP) como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

(C) SANDOVAL BRANDÃO RIBEIRO (RG: 42821862/SP) como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Os réus deverão permanecer presos porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública (anotando-se que houve emprego de grave ameaça), além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, os réus responderam ao processo presos e, assim, com a condenação, deverão continuar na mesma situação.

P.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA